ALLER DROIT AU BUT

« Solidarité oui, opacité non. »

Les chiffres nationaux doivent être visibles avant tout débat : les prestations versées et les sommes récupérées ne sont pas du même ordre de grandeur.

LE MINIMUM VIEILLESSE, ASPA + ANCIENNES ALLOCATIONS

5,182 milliards d’euros

Dépenses nationales en 2025, nettes des récupérations sur succession, tous régimes et toutes nationalités (FSV).

DÉPENSES NETTES · 2024

4,868 Md€

Minimum vieillesse · tous régimes

RÉCUPÉRATIONS · 2024

108,7 M€

Sur les successions · tous régimes

Même année, même périmètre national. Les 4,868 Md€ sont déjà nets : il serait erroné d’en retrancher une seconde fois les 108,7 M€.

MONTANT INDIVIDUEL 2026 · À NE PAS CONFONDRE AVEC LES TOTAUX NATIONAUX

ASPA · PERSONNE SEULE

1 043,59 € / mois

Maximum, selon les ressources

SUCCESSION · MÉTROPOLE

≈ 108 586 €

Seuil de récupération, décès 2026

La question à poser à l’État : quel montant total d’ASPA est versé aux ressortissants algériens ? Combien est récupéré sur les successions comportant des biens en Algérie ? Ces montants ne figurent pas dans le bilan national ci-dessus.

Sources : FSV, rapport d’activité 2025 (dépenses 2024/2025) ; Assemblée nationale, rapport n°1478 (récupérations 2024) ; Service-Public (barème individuel 2026).

Accord franco-algérien de 1968 : ce qu’il prévoit

L’accord du 27 décembre 1968 (avenants de 1985, 1994 et 2001) organise un régime particulier de circulation, de séjour et de travail des ressortissants algériens. Il n’attribue pas, par lui-même, une pension ou l’ASPA.

1. Sans cotisations françaises : l’ASPA reste possible

L’ASPA est une allocation de solidarité non contributive. Une personne sans droit à pension française peut en faire la demande. Un ressortissant algérien qui n’a jamais cotisé en France n’est donc pas exclu pour cette seule raison. Ce n’est pas une retraite financée par ses cotisations.

2. L’âge normal est 65 ans, et non 67 ans

Le droit à l’ASPA s’ouvre en principe dès 65 ans ; certaines situations permettent un accès plus tôt. Le chiffre de 67 ans renvoie à d’autres règles de retraite et ne doit pas être présenté comme l’âge légal ordinaire de l’ASPA.

3. À partir de quand peut-il percevoir l’ASPA ?

Un ressortissant algérien de 65 ans ou plus, en séjour régulier et disposant de faibles ressources, peut demander l’ASPA même sans cotisations françaises. Le délai habituel de dix ans de titre de séjour autorisant à travailler ne lui est pas opposable. Il doit établir une résidence stable en France : foyer permanent, ou séjour principal de plus de neuf mois pendant l’année de versement. Ces neuf mois ne sont pas une attente imposée avant la première demande. Si son dossier est accepté et toutes les conditions réunies, le versement peut commencer dès le mois suivant le dépôt.

À retenir : les règles de séjour relèvent de l’accord de 1968, mais l’ASPA est une aide sociale non contributive. Les engagements internationaux applicables aux ressortissants algériens écartent la condition générale des dix ans de titre de séjour ; âge, ressources, séjour régulier et résidence stable restent à vérifier.

Sources vérifiables : Service-Public (ASPA, 23 juin 2026 : résidence et premier versement) ; IGAS, rapport n°2019-007R1, annexe 4, p. 71 (dérogation aux dix ans pour les ressortissants algériens) ; Légifrance (accord de 1968 et avenants).

Accord de 1968 : trois formalités non imposées

Le rapport parlementaire n° 1963 du 15 octobre 2025 (partie I.A.2.d ; notes [69] et [70]) distingue trois obligations prévues par le droit commun de certains titres de séjour qui ne sont pas opposables aux ressortissants algériens dans le cadre de leur certificat de résidence.

01 · Connaissance minimale du français

Les nouvelles exigences de niveau A2 pour certaines cartes pluriannuelles et B1 pour certaines cartes de résident, applicables depuis le 1er janvier 2026, ne s’appliquent pas au certificat de résidence algérien. Cette exemption concerne le séjour, pas l’ensemble des démarches comme la naturalisation.

02 · Contrat d’intégration républicaine (CIR)

La signature du CIR et le suivi de la formation civique associée ne sont pas obligatoires pour le titulaire du certificat de résidence algérien. L’adhésion reste volontaire : selon la note [69] du rapport, 6 709 ressortissants algériens ont signé un CIR en 2024.

03 · Engagement aux principes de la République

La signature du contrat d’engagement créé par la loi du 26 janvier 2024 est facultative pour les ressortissants algériens pour tous les titres de séjour. Cette exemption de signature ne les dispense ni des lois françaises, ni du respect des principes républicains.

Ne pas confondre : ces exceptions concernent les formalités d’intégration administrative liées au séjour, non l’attribution de l’ASPA. L’âge, les ressources, la résidence stable et le séjour régulier restent à vérifier pour cette prestation.

Sources : Assemblée nationale, rapport n° 1963, partie I.A.2.d et notes [69]–[70] ; Service-Public, fiches F17048 et F38329 ; Préfecture du Loiret, conditions 2026.

Rapport officiel : assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/RINFANR5L17B1963.html

30 octobre 2025 : un vote à une voix près

L’Assemblée nationale a adopté une résolution demandant la dénonciation de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, déposée par le Rassemblement national. Il s’agit du scrutin public n° 3260.

POUR	CONTRE	ABSTENTIONS
185	184	5

Gabriel Attal absent lors du scrutin

Gabriel Attal, alors président du groupe Ensemble pour la République, n’a pas pris part au vote. Plusieurs autres députés de groupes différents étaient également absents. Le scrutin s’est joué à une voix, mais l’absence d’un député ne permet pas de présumer du vote qu’il aurait exprimé.

Ce que le vote signifie — et ne signifie pas

La résolution, adoptée en application de l’article 34-1 de la Constitution, exprime une position politique. Elle n’est pas juridiquement contraignante pour le Gouvernement, n’a pas abrogé l’accord de 1968 et ne modifie pas directement l’ASPA. Le texte porte sur le régime de circulation, de séjour et d’emploi prévu par l’accord, et non sur un vote budgétaire portant sur l’allocation.

Un vote politiquement significatif, mais des effets juridiques à distinguer. La majorité d’une voix éclaire les rapports de forces parlementaires ; elle ne constitue ni une dénonciation effective du traité par la France ni une réforme des droits à l’ASPA.

Sources officielles : Assemblée nationale, scrutin public n° 3260 (30 octobre 2025) et résolution adoptée n° 177. Absence de Gabriel Attal : LCP-Assemblée nationale, article du 30 octobre 2025, mis à jour le 4 novembre 2025.

Scrutin : www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/3260
Résolution : www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17t0177_texte-adopte-seance
Absence : lcp.fr/actualites/denonciation-des-accords-franco-algeriens-de-1968-un-texte-du-rn-adopte-a-une-voix-pres

Rapport n° 1963 : que valent les 2 milliards ?

15 octobre 2025. Rapport préparé par Charles Rodwell et Mathieu Lefèvre ; signé par Charles Rodwell seul après la nomination de Mathieu Lefèvre au Gouvernement.

Environ 2 Md€ / an

Surcoût global estimé du régime dérogatoire franco-algérien et de ses prolongements. Ce n’est ni une dépense publique comptablement établie, ni un total d’ASPA.

ADMINISTRATION / JUSTICE

200 à 300 M€

Ordre de grandeur de charges de gestion, contentieux et accueil attribuées au dispositif.

EFFETS SOCIAUX ÉVOQUÉS

1,5 à 2 Md€

Fourchette sur les dépenses sociales et territoriales. L’ASPA n’est qu’un des dispositifs cités.

30 octobre 2025 : en séance, Guillaume Bigot et Laure Miller ont repris ces montants ; Laure Miller a notamment évoqué le RSA, la prime d’activité, l’ASPA et l’AAH. Il s’agit d’estimations du régime dérogatoire, pas d’une ventilation auditée par prestation.

LA LIMITE MÉTHODOLOGIQUE

Le rapport précise lui-même qu’il est impossible de fiabiliser rigoureusement le montant au vu des données transmises. En commission, Philippe Brun a contesté le chiffre faute de tableau budgétaire détaillé. Les deux estimations ci-dessus ne sont pas des postes certifiés à additionner automatiquement.

L’ASPA : un mécanisme évoqué mais non chiffré

Charles Rodwell cite des retraités ayant cotisé dans les deux pays, pour lesquels une pension algérienne non versée pourrait accroître le complément français d’ASPA. Aucun montant national vérifié de ce mécanisme n’est fourni.

Sources primaires : Assemblée nationale, rapport d’information n° 1963 (15/10/2025), partie III et travaux de commission ; compte rendu de la première séance du 30/10/2025.

assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/RINFANR5L17B1963.html

La transparence à obtenir

Le sujet n’est pas d’attribuer sans preuve une somme à une nationalité. Il est de faire publier les données nécessaires au contrôle démocratique et à l’examen des difficultés réelles de récupération.

01 · Montants réellement versés

Publier chaque année les effectifs et les montants d’ASPA, avec une ventilation documentée par nationalité lorsque la loi le permet, et préciser les périmètres statistiques et les données indisponibles.

02 · Récupérations sur les successions

Publier le montant récupéré sur les successions en France et celles comportant des biens à l’étranger, en distinguant pays de localisation des biens et nationalité du bénéficiaire.

03 · Créances non recouvrées et coopération

Détailler les sommes juridiquement récupérables mais non recouvrées, les procédures effectivement engagées, les délais, les frais et les obstacles de coopération avec les autorités étrangères, notamment en Algérie.

Ce que l’on sait / ce que l’on ignore. L’enquête nationale principale sur le minimum vieillesse ne renseigne pas la nationalité. Le Gouvernement a confirmé cette limite le 17 février 2026. Une caisse française ne peut pas saisir directement un bien situé en Algérie, mais des procédures judiciaires transfrontières peuvent exister : l’impossibilité absolue de récupérer ne doit pas être affirmée sans examen.

La justice vaut dans les deux sens : l’ASPA doit atteindre les personnes âgées modestes qui y ont droit, tout en permettant le contrôle des conditions de résidence, de ressources et de récupération prévues par la loi.

SOURCES PRINCIPALES

- FSV, rapport d’activité 2025 : fsv.fr/pdf/RA2025.pdf (dépenses 2024 et 2025).
- Assemblée nationale, rapport n° 1478 : récupérations 2024 (108,7 M€).
- Service-Public : service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F16871.
- Légifrance : décret n° 2002-1500, avenant de 2001 à l’accord de 1968.
- Assemblée nationale : question écrite n° 891, réponse du 17 février 2026.